ORASI DIES

SEPEREMPAT ABAD
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Universitas Katolik Parahyangan
Perpustakaan Fakultas Hukum
Jl. Cimbuleuit no. 94 Tel. 822 - 83361
Bandung 40142

PASANG SURUT OTONOMI DAERAH

OLEH : DR. ATENG SYAFRUDIN SH.

Bandung, September 1983

RIWAYAT HIDUP

Dr. Ateng Syafrudin, SH

Dilahirkan di Bandung tahun 1926. Mulai bekerja sebagai jurutulis Pamongpraja Kecamatan bulan Nopember 1944. Ketika Perang Kemerdekaan menjadi anggota BPRI, kemudian bekerja kembali di lingkungan Pamongpraja dan meneruskan kuliah sambil bekerja. Pada bulan September 1975 meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Tata Negara yang pertama dari Universitas Katolik Parahyangan. Desertasinya berjudul Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah di bawah bimbingan Prof. R. Subekti, SH, Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Prof. Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, dan Prof. Mr. Sunaryo.

Tahun 1969 mengikuti International Course on Decentralisation for Development di Negeri Belanda, dan seminar-seminar di Inggris, Denmark dan Jerman Barat. Tahun 1973 mengikuti seminar di Istambul, dan tahun 1975 di Kualalumpur. Tahun 1976 mendapat penghargaan Satia Lencana Karya Setia dari Presiden R.I.

Pengalaman bekerja lainnya, tahun 1960-1966 menjadi anggota DPRDGR Propinsi Jawa Barat di samping kedudukannya sebagai Wedana.

Mulai 1967 sampai 1976 menjadi Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung, kemudian menjadi Sekretaris Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek, Asisten Sekwilda Propinsi Jawa Barat dan sejak 1981 menjadi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Barat.

Karya tulisnya sejak 1956 sampai 1982 lebih dari 20 judul mengenai pemerintahan di daerah telah dipublikasikan.

DR. ATENG SYAFRUDIN SH.

18, 34

Assalaamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yth. Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas
Yth. Ketua dan Anggota-anggota Pengurus Yayasan UNPAR
Yth. Rektor beserta para Pembantu Rektor
Yth. para Guru Besar dan para Pengajar
Yth. para penjabat Pemerintah
Yth. para Mahasiswa,

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saya mohon perkenan hadirin sekalian untuk dalam hati kita masing-masing sejenak menyatakan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, karena kita telah mendapat kesempatan bertemu dalam keadaan sehat walafiat.

Pada kesempatan ini saya mohon waktu kepada hadirin atas pembicaraan sebagian kecil dari masalah pemerintahan yaitu pasang surut otonomi daerah.

Membicarakan pasang surut keadaan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang mencakup luas atau sempitnya otonomi daerah, berarti membandingkan keadaannya dari waktu ke waktu atau membicarakan sebagian dari sejarah pemerintahan.

Di dalam penyajian ini akan terungkap beberapa persoalan antara lain pertama hubungan kekuasaan (gezagverhouding) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; kedua, asas yang mendasari pembentukan Pemerintah Daerah dengan sistem pembagian kekuasaan atau pembagian tugas secara vertikal.

Di Indonesia telah diketahui bahwa baru pada awal abad XX Pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan melakukan perubahan sistem sentralisasi atau konsentrasi ke arah desentralisasi dan dekonsentrasi.

Dari sejarah hukum tata negara Indonesia diketahui bahwa dengan Wet 23 Juli 1903 Regeering Reglement 1854 di-

tambah 3 pasal baru yang mengubah struktur pemerintah berdasarkan pembagian wilayah administratif belaka akan ditambah dengan daerah yang disebut daerah yang diberi kesempatan (otonomi) mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Ketentuan dasar di atas dilaksanakan dengan Decentralisasi Wet (Ind. Slbl. No. 329).

Kesempatan mendapatkan kekuasaan bagi daerah otonomi yang organnya berbentuk Dewan Lokal itu meliputi kekuasaan menjalankan "Peraturan-peraturan Lokal" disertai hak-hak tertentu ialah :

1. Hak menyusun dan menetapkan anggaran belanja sendiri.
2. Hak mengangkat dan memberhentikan serta membiayai pegawai sendiri.
3. Hak membentuk Dewan Lokal dan Komisi-komisi dikalangan anggota-anggota Dewan itu.

Pengaturan asas itu terdapat dalam Algemene Maatregelen van Bestuur (Ind. Slbl. 1905 No. 137) yaitu Decentralisatiebesluit Locale Raden Ordonnantie (Ind. Slbl. 1905 No. 181).

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan lokal itu mula-mula disediakan dana dari anggaran belanja Hindia Belanda. Selanjutnya kepada Locale Raden diberi kekuasaan menetapkan peraturan lokal mengenai pungutan beberapa jenis pajak sebagai sumber pendapatannya yang segala sesuatunya berada di bawah pengawasan Gouverneur General. Dalam pemberian kekuasaan menetapkan peraturan lokal dimuat pula kewenangan untuk memuat sanksi hukum atas pelanggaran peraturan itu.

Pengawasan terhadap semua kegiatan Dewan Lokal baik yang bersifat mengatur maupun yang bersifat mengurus dapat dibedakan dalam dua bentuk.

Pertama pengawasan preventif terhadap :

a. Peraturan-peraturan pajak

b. Peraturan-peraturan pidana
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku sebelum disetujui oleh G.G.

Kedua bentuk pengawasan terhadap semua peraturan dan keputusan lokal bersifat:

a. Penangguhan dan pembatalan (Schorsing).
b. Penghapusan (Vernietiging).

Pada tingkat Pusat pelaksanaan pengawasan di atas dilakukan oleh Departemen Pemerintahan Dalam Negeri dimana teknisnya dikerjakan oleh Biro Penasehat Decentralisasi.

Urusan-urusan yang termasuk rumah tangga Dewan Lokal periode 1903 — 1922 sangat terbatas; dalam wilayah yang diperintah langsung (Direct Gebied) Gemeente lebih banyak mendapat kesempatan.

Dalam pembentukan Gemeente yang berlaku sejak 1 April 1906 (sebagai contoh isi otonominya ialah tugas-tugas:

a. Pembuatan dan pemeliharaan jalan umum, jembatan, saluran air hujan, selokan, riool, gorong-gorong, pengadaan sumur dan air pembilas;
b. Pembuangan sampah, pemeliharaan taman.
c. Pengadaan garduh pencegahan kebakaran.
d. Pengadaan kuburan umum.
e. Pemeliharaan istal kuda dan rumah pemotongan hewan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal berikutnya berlangsung pada dasawarsa kedua dan ketiga abad ini dapat dicatat pertama pelunakan dominasi korps penjabat Pangreh Praja Belanda terhadap para Pangreh Praja Bumiputera khususnya Bupati (Regent) oleh Rindent dan Assistent-Residen yang mengendalikan pemerintahan umum di wilayah-wilayah yang diperintah langsung. Kebijakan perubahan ini dikenal dengan "ontvoogding".

Tindakan kebijakan ontvoogding berjalan seiring dengan perubahan susunan jabatan pemerintahan umum di wilayah-wilayah dan penataan kembali wilayah pemerintah (bestuurs hervorming) yang semula Gewesten dipegang oleh Resident kemudian dipegang oleh Gouverneur.

Sebelum "bestuurshervorming" tidak terdapat Gouverneur, para Resident menjadi Kepala Pemerintahan setempat ("hoofd van gewestelyk bestuur"). Daerah kerja Resident dibagi atas "afdeeling" sebagai Daerah kerja Assistent-Resident Kepala Pemerintahan setempat.
Para Bupati berkedudukan sebagai bawahan Assistent-Resident.

Di tiap-tiap Kabupaten ada "controleur" (Pangreh Praja bangsa Belanda) yang "mendampingi" atau "bevoogden" penjabat-penjabat Pangreh Praja Bumiputera.

Dengan perubahan pemerintahan tadi sebagian dari tugas lama Resident (bersama tugas-tugas baru yang didapat dari departemen-departemen) diserahkan kepada Gouverneur yang menjadi "hoofden van gewestelyk bestuur" baru. Para Resident turun menjadi "hoofd van plaatselyk bestuur" (Kepala Pemerintahan Setempat) yang sebelumnya dipegang oleh Assistent Resident.

Pada tahun 1911 diadakan lagi penyempurnaan pembagian tugas baru antara Resident, Bupati dan Assistent Resident. Walaupun demikian kekuasaan Resident tetap besar.
Menurut laporan Panitia WONGSONEGORO, tahun 1953 kewenangannya tersurat dalam lebih dari 400 staatsbladen.

LOGEMANN dalam pidato memperingati H.U.T. Ke XII Rechtshogeschool tanggal 28 Oktober 1916 yang berjudul "De functie van de bestuursdienst" menyatakan antara lain bahwa:

> "Residen adalah penjabat dengan suasana kekuasaan Barat dalam masana kekuasaan Bumiputera. Dapat pula dikatakan, bahwa pemerintahan Bumiputera agak-

nya kecewa, sehingga berusaha untuk mendapatkan kedudukannya — hak wewenang pemerintahan mereka adalah hanya terbatas atau tidak ada sama sekali". Bandingkan dengan tulisan van Vollenhoven berjudul "Indie gisteren en heden" dalam penerbitan "Genootschap voor zedelyk volks-politiek" yang dikutip oleh DMG Koch dalam buku "Om de vryheid" 1951. Vollenhoven menulis bahwa "Kepala-kepala adat dan Raja-raja pribumi diperlakukan sebagai boneka oleh orang-orang Belanda, sehingga mereka sendiri benci kepada pangkatnya". Ungkapan lain pernah pula dikemukakan oleh SNOUCK HURGRONJE dalam majalah De Gids 1908 yang dikutip KOCH. Kata SNOUCK HURGRONJE "Kepala-kepala Negeri berangsur-angsur menjadi ambtenaar, tetapi kedudukannya di dalam lapangan pemerintahan lambat laun pindah dari tempat pemimpin bebas kepada dan menjadi alat yang harus menurut pemerintah.
Di dalam kekeluargaan pemerintahan mereka boleh diumpamakan dengan kanak-kanak dan bujang-bujang".

Perubahan selanjutnya sejalan dengan usaha pembaharuan tadi dibentuk Gewest Besar yang dikepalai oleh Gouverneur yang dimana dianggap perlu, diberi status propinsi yang ber-autonomie. Gouverneurnya punya dua fungsi, yakni sebagai "Pegawai Pusat Tertinggi dalam Propinsi" dan sebagai "Organ Propinsi autonoom".

Pengaturan tata pemerintahan yang memuat perubahan tadi adalah:

1. Provincie Ordonnantie (Ind. Stbl. 1924 No. 78)
2. Algemene Maatregel van Bestuur (Ind. stbl 1926 No. 28).
3. Regentschapsordonnantie (Ind. stbl 1924 no. 79)
4. Stadsgemeentterdonnantie (Ind. stbl 1926 no. 365)
5. Java Provincie Kiesordonnantie (Ind. stbl 1927 no. 528)
6. Java Regentschaps Kiesordonnantie (Ind. stbl 1933 no. 213)

7. Kiesordonnantie Gemeenteraden (Ind. stbl 1925 no. 673).

Peraturan perundang-undangan tersebut menjelang berakhirnya penajajahan di Hindia Belanda mengalami beberapa perubahan lagi.

Dari apa yang dikemukakan di atas itu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri masih sangat terbatas karena sebagian terbesar kewenangannya masih tetap ada di tangan penjabat-penjabat Pemerintah Pusat ditempatkan di daerah. Terutama Gouverneur dan Resident.

Memang cara melaksanakan pemerintahan daerah di beberapa negara berbeda satu sama lain berkenan dengan perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, geografi dan lain-lain.

Di Kerajaan Inggeris sejak pertengahan abad XIX pemberian keleluasaan kepada Pemerintah daerah lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang kira-kira sama dengan Daerah Tingkat I di Indonesia ialah County Council, meliputi 15 urusan pokok yaitu: 1) pekerjaan kepolisian (Police), 2) Pemadam kebakaran (Fire), 3) Urusan Jalan Raya (Highways), 4) Perencanaan kota (Structure Planning), 5) Kebersihan (Refuse Disposal), 6) Pendidikan (Education), 7) Kesejahteraan Sosial (Social Securities), 8) Perpustakaan (Libraries), 9) Perumahan (Housing), 10) Taman Umum (Public Space), 11) Tata kota dan Bangunan (Local Planing and Building), 12) Angkutan Umum (Public Transport) termasuk lapangan terbang, 13) Museum dan Gedung Kesenian (Museums and Art Galleries), 14) Hiburan dan Rekreasi (Leisure and Recreation), 15) Penguburan dan Krematorium (Cemeteries and Crematories).

Urusan-urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan County Council (semacam DPRD Tingkat I) yang penanganannya dilakukan oleh Komisi-komisi yang dibentuk dalam kalangan anggota Council. Adapun yang menjadi Chief

Executive adalah yang bukan tokoh politik dan tidak merangkap menjadi penjabat Pemerintah Pusat. Ia tunduk kepada County Council sebagai penentu kebijakan Pemerintahan. Chief Executive dibantu oleh para Director Departemen yang bertanggung jawab kepada Komisi-komisi. Pemerintah Daerah dibawahnya ialah County District semacam Daerah Tingkat II atau Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia.

Pemerintahan district itu yang bersifat kekotaan disebut Metropolitant District dan yang bukan Perkotaan disebut Shire District. Pemerintahan tingkat District itu dikenal juga dengan sebutan County-borough.

Pemerintah Daerah Tingkat District itu peran-utamanya dalam bidang pendidikan dan Perumahan.

Hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah nampak dalam pengendalian keuangan yang menggambarkan perimbangan keuangan.

Budget Pemerintah Daerah terbagi dalam pengeluaran Rutin (current expenditures) dan Pengeluaran Pembangunan (capital expenditures). Dari pengeluaran rutin sekitar 66% digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Untuk menutup segala pengeluaran sumber pendapatannya adalah (1) Rate, (2) Service charges, (3) Total Grant dari Pemerintah Pusat.

Rate ialah semacam pajak atas tanah dan bangunan (property tax) yang dikenakan terhadap seluruh tanah dan bangunan kecuali tanah dan bangunan untuk pertanian.

Service charge adalah semacam retribusi di negara kita, hanya motivnya lebih bersifat regulatif dari pada sebagai sumber dana.

Total Grant merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat. Ini dibagi dua yaitu specific grant yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah yang besarnya dikaitkan kepada jenis tugas

yang akan dikerjakan oleh Daerah; yang kedua, ialah Rate Supporting grant. Yang besarnya dikaitkan dengan penerimaan Daerah dari Rate. Grant umum ini disebut juga Block grant.

Hadirin yang saya hormati;

Berikut ini dikemukakan ringkasan dari naskah-naskah tentang sistem Pemerintahan Daerah di beberapa negara yang dibahas pada Seminar Administrasi Pemerintahan Lokal dan Pembangunan dalam rangka training regional pertama yang diadakan oleh United Nations Asian Development dan Asian Centre for Development Administration dari Universitas Philipina bulan Maret sampai April 1977 di Manila.

Seminar dilakukan setelah para peserta mengadakan peninjauan ke Malaysia dan Thailand.
Para pesertanya adalah dari Afganistan, Bangladesh, Pakistan, Brunai, Hongkong, India, Indonesia, Korea, Nepal, Papu New Guinea, Philipina dan Thailand.

Sistim Pemerintahan Daerah di beberapa negara Asia Tenggara.

Kapasitas dari pemerintahan daerah untuk mengelola persoalan-persoalannya sendiri, sudah barang tentu dibatasi oleh statusnya sebagai bawahan. Selain dari itu kekuasaan yang dilimpahkan itu tidak diharuskan sama dengan pembentukan suatu otonomi daerah. Juga yang demikian itu sering-sering merupakan kelanjutan dari suatu pemerintahan daerah di dalam dunia modern. Demikian tulis Filepe V. Qamar.

Dengan tidak memperhatikan asal muasal teritorial atau pemerintahan dan kepemimpinannya, Pejabat-pejabat Senior Pemerintah Pusat mempunyai perhatian dalam ukuran besar bagi kepentingan daerah-daerahnya, baik beberapa pengertian tanggung jawab kepadanya, maupun kepada pemerintah diatasnya.

Akhirnya adalah betul-betul mungkin untuk memiliki apa yang dapat disebut suatu sistem pemerintahan daerah dan administrasi yang harus dibedakan dari dekonsentrasi administratif murni ataupun dari pemerintahan daerah yang lebih didesentralisasi dan sistem-sistem daerah otonom, dalam hal ini meskipun kekuasaan daerah disusun dari sebagian terbesar Pemerintah Pusat dan ditujukan baik kepada kemungkinan supervisi dan pengawasan dari Pusat maupun dalam batas-batas tertentu oleh Pejabat-pejabat yang diangkat oleh Pusat, namun suatu lapangan tertentu dari kekuasaan politis dan administratif setempat dan suatu ukuran tertentu dari tanggung jawab kepada masyarakat daerah juga berjalan.

Seperti kebanyakan pemerintah daerah di negara-negara seperti di India, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Philipina, Korea Selatan, Srilangka dan Thailand pada umumnya dapat dimasukkan dalam klasifikasi ini.

Dari apa yang dikemukakan tadi adalah jelas bahwa tidak ada pangkal tunggal atau garis tegas yang dapat ditarik antara sistim desentralisasi dan sentralisasi dari administrasi teritorial. Dalam kebanyakan hal perbedaan yang penting sekali lebih merupakan soal taraf dari pada jenis.

Struktur-struktur kesatuan Pemerintahan Daerah yang dipelajari pada dasarnya adalah sama. Namun demikian variasi-vasiasi tertentu terjadi, hal mana tergantung pada kebutuhan dan permintaan untuk pemerintahan sendiri (otonomi) dari pada kesatuan-kesatuan daerah di masing-masing negara.

Pengalaman-pengalaman di beberapa negara memperlihatkan bahwa pemerintahan-pemerintahan daerah merupakan pelaksana effektif dalam melaksanakan pengabdian kepada rakyat.

Struktur-struktur kesatuan daerah ini disusun untuk kepentingan rakyat daerahnya.

Pembagian kekuasaan dan fungsi.

Undang-undang dasar dan peraturan-peraturan yang secara formal membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah di negara-negara yang bersangkutan mempersiapkan bagian tanggungjawab-tanggungjawab antara pemerintah-pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah. Salah satu dari tugas-tugas utamanya adalah menyusun metoda alokasi kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi oleh pemerintah nasional kepada daerah-daerah bagian bawahannya.

Sebagai suatu ketentuan umum dapat dikemukakan, bahwa para pejabat pemerintah daerah diberi wewenang terbatas oleh pemerintah pusat. Ketentuan-ketentuan umum masih disusun oleh pemerintah nasional melalui wakil-wakilnya di taraf daerah. Dalam banyak hal telah diberi wewenang untuk menyusun fungsi-fungsi daerah yang tradisional. Dalam hal ini termasuk pemeliharaan dan pengoperasian pasar-pasar umum, angkutan umum, prasarana keperluan umum dan tindakan-tindakan untuk pencegahan pencemaran; pengaturan izin bangunan, pemeliharaan jalan umum pengawasan penggunaan tanah; dan provisi dari jasa-jasa yang dilindungi.

Mengenai Srilangka, pemerintah pusat menyusun fungsi-fungsi sehubungan dengan pengumpulan pendapatan, persiapan sensus dan statistik, pemberian lisensi-lisensi dan sebagainya. Cabang-cabang pemerintah juga berfungsi sebagai perwakilan dari kementrian-kementrian, yang tidak mempunyai pejabat-pejabat lokal di bidang produksi makanan, jasa-jasa agraria, pembangunan tanah dan sebagainya. Menteri untuk urusan Daerah menentukan yurisdiksi dari setiap distrik dan batas-batas dalam penjagaannya.

Propinsi di Thailand diperintah oleh Gubernur yang diangkat oleh Pemerintah Pusat. Kekuasaan dan fungsi-fungsi dari pada propinsi disusun dari Peraturan Pemerintahan tahun 1955. Sesuai dengan undang-undang, Gubernur propinsi merupakan juga administrator propinsi, yang men-

jadikan ia seorang penjabat dari Kementrian Dalam Negeri. Pemerintah propinsi tidak dapat menyusun kekuatan kepolisian sendiri sejak ini diakui sebagai suatu kekuasaan dari pemerintah pusat.

Di Papua New Guinea pemerintah pusat melaksanakan supervisi dan pengawasan umum atas para penjabat pemerintah daerah dan masing-masing dewan melalui suatu Peraturan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuan lain. Komisaris untuk Pemerintah Daerah khususnya dibantu oleh seorang wakil komisaris tiap propinsi yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadaan suatu Peraturan. Seorang Komisaris propinsi yang diangkat oleh Perdana Menteri bertanggungjawab atas pemerintahan propinsi.

Di Nepal, Komite Zone, distrik "pachayals" dan desa kota "punchayats" yang menetapkan sistem pemerintahan daerah diberikan kekuasaan-kekuasaan serta fungsi-fungsi terbatas, jadi dengan demikian menghalang-halangi perkembangan otonomi.

Umpamanya, keputusan-keputusan pada taraf distrik dibuat oleh Pemerintah Pusat. Kepala distrik dianggap sebagai seorang wakil dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan dan tujuan nasional. Sepanjang diketahui tidak adanya kebijakan desentralisasi seperti yang dilaksanakan di negara-negara yang dipelajari, maka India, Thailand, Korea Selatan dan Malaysia juga mempunyai pengalaman yang sama.

Di lapangan pemungutan dan alokasi pendapatan para penjabat daerah harus menggantungkan diri kepada pemerintah pusat untuk hadiah-hadiah dan subsidi-subsidi. Di Pakistan umpamanya, pendapatan kotapraja dan dewan-dewan distrik sebagian besar datang dari pemerintah pusat dalam bentuk hadiah-hadiah dengan maksud untuk memelihara dan membangun jalan-jalan, membangun apotek-apotek dan sebagainya.

Sumber utama dari pendapatan adalah pajak-pajak, tarip-tarip, bea-bea dan pinjaman-pinjaman.

Propinsi-propinsi di Korea Selatan tidak mempunyai otonomi yang nyata dalam sumber pendapatannya. Kondisi yang sama terjadi di Papua New Guinea, India dan negara-negara lainnya, kecuali Philipina dimana unit-unit daerah telah diberikan berbagai kekuasaan perpajakan.

Jadi, dalam hal alokasi fungsi-fungsi dan sarana-sarana keuangan kebanyakan dari negara-negara yang dipelajari tidak melengkapi unti-unit daerahnya dengan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang tepat dalam melengkapi undang-undang otonomi. Secara konsekuen unit-unit daerah ini mempunyai kelemahan-kelemahan pokok yang meng-halang-halangi tujuan otonominya dan menjadi partner dari pemerintah pusat dalam tugas yang sulit dalam pembangunan.

Supervisi Nasional dari Pemerintah Daerah.

Di semua negara yang disebut di atas, pemerintah pusat melaksanakan kontrole yang luas atas kegiatan-kegiatan dari masing-masing pemerintah/penguasa daerah.

Pada umumnya, supervisi langsung dari unit-unit daerah oleh pemerintah nasional dijamin melalui undang-undang kontrole keuangan dan garis-garis petunjuk kebijaksanaan dari penguasa-penguasa yang lebih tinggi. Di Malaysia, India, Philipina dan Korea, kontrole keuangan meliputi hal-hal seperti antara lain pengesahan anggaran-anggaran tahunan dan anggaran tambahan, pengadaan pinjaman-pinjaman, persekot dan rekening koran, pemeriksaan pembukuan dan pembagian hadiah dalam bentuk bantuan kepada unit-unit daerah.

Di India, kontrole negara atas administrasi keuangan kotapraja adalah paling ketat. Mengenai Korea, grant dalam bentuk bantuan kepada pemerintah daerah biasanya datang dari kementrian fungsional yang erat mengawasi proyek-proyek yang dibiayai oleh dana itu.

Peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah daerah dapat ditinjau kembali atau dibatalkan oleh penguasa yang lebih atas jika bertentangan dengan kepentingan umum, hukum dan/atau kebijakan dari pemerintah pusat, seperti halnya di Indonesia, Philipina dan Korea. Di Malaysia, Penguasa Negara mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan petunjuk-petunjuk umum mengenai kebijakan yang harus ditaati berkenaan dengan kepentingan wilayah otonomi. Petunjuk/intruksi pusat di Nepal adalah sangat jelas. Juga keputusan-keputusan untuk hal-hal yang bertaraf distrik dibuat di pusat. Kecenderungan ini didukung oleh perasaan ketergantungan kepada pemerintah pusat dari unit-unit daerah.

Kontrole tidak langsung atas masalah-masalah daerah dilaksanakan dengan pengangkatan penjabat-penjabat negara pada taraf-taraf regional dan daerah. Di Malaysia, pegawai-pegawai federal dan negara diangkat untuk mengabdi/bekerja sebagai ketua, ex officio anggota atau pegawai-pegawai pembantu dari sejumlah otoritas-otoritas daerah. Di India kotapraja-kotapraja diawasi oleh pegawai-pegawai lapangan dari Negara seperti umpamanya komisaris negara bagian dan pengawas distrik; bilamana tugas-tugas daerah diintegrasikan dan/atau dipersatukan telah diintroduksikan, maka kekuasaan pemerintah pusat telah mencakup kekuasaan-kekuasaan daerah atas administrasi personil. Di Sri Lanka, komisaris pembantu dari Pemerintah Daerah diangkat pada taraf regional oleh pemerintah pusat. Di Philipina dengan undang-undang darurat, Presiden mempunyai hak pertama yang eksklusif untuk mengangkat penjabat-panjabat regional dan daerah lainnya.

Pemerintah pusat memberikan jasa dalam bentuk saran-saran, seperti halnya di Papua New Guinea kepada perwakilan-perwakilan daerah dalam bentuk pembangunan, pertanian, keuangan, hukum, akuntansi, perdagangan, kehutanan, perikanan dan banyak lagi. Jasa verifikasi juga diberikan.

Semua pemerintahan daerah ditempatkan di bawah pengawasan umum dari masing-masing instansi perwakilan pusatnya. Daerah-daerah pengawasan dan kontrole dari badan-badan nasional adalah luas dan beraneka ragam.

Di Sri Lanka Kementrian Pusat Pemerintahan Daerah dan Departemen Pemerintahan Daerah mengawasi administrasi jawatan-jawatan daerah yang ada, membuat serta mempersiapkan bagan-bagan untuk pembangunan pemerintahan-pemerintahan daerah.

Kementrian Dalam Negeri Korea bertanggungjawab untuk persoalan-persoalan pemerintah daerah dan administrasi pemilihan umum, referendum nasional, pertahanan rakyat, keamanan umum, dan penjagaan pantai.Kementriannya sangat mendalam tersangkut dalam persoalan-persoalan daerah dalam pembuatan undang-undang, peraturan-peraturan dan metoda-metoda supervisi lainnya. Kementrian Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Masyarakat di Pihipina dibebani tugas untuk mengawasi aktivitas-aktivitas unit daerah di seluruh negara.

Kementrian ini diberi tugas menyusun petunjuk-petunjuk untuk referendum-referendum dan pelaksanaan program-program dan proyek-proyek nasional.

Di Papua New Guinea Undang-undang Pemerintahan Daerah (1963) memberi kekuasaan kepada Komisaris daerah dan Kementrian pada taraf nasional dan Kantor Pemerintahan Daerah Propinsi untuk melakukan kontrole terhadap aktivitas-aktivitas otorita-otorita. Kantor itu bertanggung jawab kepada Komisaris untuk Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan dari kekuasaan/wewenang yang didelegasikannya secara statuter (dengan undang-undang).

Di Korea dan Philipina, kementrian-kementrian fungsional lain dan pemerintah pusat diwenangkan untuk mengawasi aktivitas-aktivitas daerah di wilayah yang bersangkutan.

Dorongan dewasa ini di beberapa negara adalah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintahan-pemerintahan daerah. Pembentukan Dewan Pembangunan Regional di berbagai wilayah di Philipina dirancangkan (didisain) untuk memperkokoh perencanaan regional daerah serta pelaksanaannya bagi pembangunan.

Di India badan-badan khusus termaksud pada taraf kotapraja tahun-tahun terakhir ini dibentuk dan melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan yang sangat penting seperti antara lain pembangunan pengairan dan jalan-jalan, perumahan, pengembangan dan penggunaan tanah.

Namun pada umumnya lain-lainnya masih tergantung dari pemberian fungsi-fungsi yang terbatas dan kekuasaan dari pemerintah pusat.

Demikian intisari telaahan Dr. PELIPE V. OMAR tentang Local Government System dan Dr. AURORAT. PAYAD tentang Financing Local Development.

Hadirin yang saya hormati,

Pembicaraan kami berikut ini ialah tentang hubungan kekuasaan atau "gezags verhouding" antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Istilah kekuasaan dalam konteks ini bukan kekuasaan seperti dalam pemisahan atau pembagian kekuasaan menurut teori "Tri praja" (Legeslatif, Eksekutif dan Yudikatif) "Catur praja" (Pemerintahan, Kepolisian, Peradilan dan Perundang-undangan) dan bukan pula menurut teori "Dwi praja" (Politik dan Administrasi) sebagai pembagian kekuasaan secara horisontal; melainkan pembagian kekuasaan secara vertikal atau hierarhik.

Pengertian kekuasaan itu sering menjadi sasaran penelitian dalam ilmu negara dan ilmu politik.

WOLHOFF mengatakan bahwa dari sudut hukum, ke-

kuasaan adalah hak mengambil tindakan yang wajib ditaati. Tiap tindakan kekuasaan dipandangnya dari dua sudut, yaitu dari sudut formal dan dari sudut materiil. Dari sudut formal adalah jawaban atas pertanyaan siapa, organ mana yang berhak mengambil tindakan itu serta formalitas apa yang harus dipenuhi dalam hal mengambil tindakan agar tindakan itu sah. Dilihat dari sudut materiil yang ditanyakan adalah bagaimana sifat-sifat tindakan itu. Penglihatannya dari sudut materiil itu menurut sifatnya dibedakan olehnya dalam 3 katagori, yaitu:

(1) Tindakan mengatur yang bersifat menetapkan peraturan umum dalam arti otonom yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai keadaan dan peristiwa abstrak atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang tidak ditujukan kepada oknum-oknum pribadi khusus.

(2) Tindakan mengurus yang bersifat mengambil tindakan-tindakan khusus yang mengenai keadaan dan peristiwa kongkret atau ditujukan kepada oknum pribadi khusus.

(3) Tindakan mengadili yang bersifat mengambil keputusan khusus untuk mengakhiri persengketaan khusus antara dua pihak khusus.

Macam-macam tindakan mengurus (bestuur) yang bersifat khusus dikutipnya pendapat Van der POT yang 6 macam, yaitu: 1. perintah atau larangan, b. pemberian status hukum tertentu, c. pengwujudan hukum tèrtentu, d. pemberian hak tertentu, e. pemberian izin tertentu, f. pemberian persetujuan terhadap tindakan organ lain atau pembatalan/penghapusan terhadapnya.

Pembentukan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Pusat tergolong pada tindakan mengurus, begitu pula pemberian persetujuan atau pembatalan sesuatu Peraturan Daerah Otonom. Kiranya perlu diberikan catatan bahwa bentuk dari tindakan pembentukan Pemerintah Daerah otonom adalah nyatanya sama dengan tindakan mengatur karena ditetapkan

dengan ordonnantie atau UU.
Mengenai pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sering menimbulkan persoalan yang mempunyai gatra politik selain gatra hukum tata negara. Menurut pendapat GETTEL dalam "Political Science" yang dikutip RIEKERK pada tahun 1953, "pembagian kekuasaan itu bukan karena kebutuhan dan keharusan teknis organisatoris, tetapi juga atas dasar pertimbangan politik".

Menurut KRANENBURG dalam "algemene Staatsleer", pembagian kekuasaan itu tidak hanya dipertimbangkan menurut ukuran ketepatan (doelmatigheid), tetapi juga menurut ukuran sahnya (rechtsmatigheid). Artinya menurut perkembangan sejarah dalam suatu masyarakat terjelma suatu kompleks patokan hukum yang timbul karena sistem pemerintahannya sebagaimana ditentukan oleh badan pembentuk konstitusi sehingga dengan demikian ditentukan siapa yang menjadi penguasa yang berhak.

Bahwa dalam prakteknya menetapkan pembagian dan melaksanakan kekuasaan sesuai dengan pembagian itu adalah sulit, pernah dikemukakan pula di Prusia oleh WILHELM VON HUMBOLD yang mengatakan "bagaimana cakapnya seseorang, dia tidak akan dapat menarik garis-garis batas yang terang antara tugas dan kekuasaan pemerintah pusat dengan tugas serta kekuasaan pemerintah daerah".

Maka jika menyimak pendapat-pendapat yang sering dilontarkan oleh tokoh-tokoh daerah dalam kongres desentralisasi sejak berdirinya Negara Republik Indonesia berisi pernyataan bahwa faham pemberian otonomi kepada daerah senantiasa dipengaruhi oleh rasa tidak atau kurang percaya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terutama pada zaman pemerintahan kolonial.

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, ada pula pendapat yang sekaligus pula merupakan saran bahwa "persoalan pembagian kekuasaan antara Daerah dengan Pusat harus di-

tetapkan secara eksperimental", pendapat demikian ditulis oleh CATLIN dalam bukunya "The Principles of Politics".

Apakah yang terjadi semasa penjajahan Belanda di Indonesia, begitu pula yang terjadi sejak berdirinya, Negara Republik Indonesia memang bersifat eksperimental, kiranya dapat disimpulkan dari ganti bergantinya perundang-undangan yang mengatur materi itu dengan berlandaskan asas otonomi yang berubah-ubah pula, dan pengertian otonomipun ternyata mengalami perubahan.

Pengertian otonomi daerah.

"Kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, buat mengurus kepentingan-kepentingan umum (penduduk); pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom".

Demikian menurut LOGEMANN dalam tulisannya "Het staatsrecht der zelfregerende gemeenschappen".

Istilah "otonomi" mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung-jawabkan.

Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu:

(1) Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;

(2) Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

"Pemberian tugas tanpa kepercayaan, tidak memberikan tanggung jawab, melainkan lebih bersifat menjadikan sipenerima tugas sebagai suruhan", demikian kata WAJONG.

Pemberian kebebasan dengan istilah otonomi dalam arti bertanggung-jawab atas pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah mempunyai sifat mendorong atau memberi perangsang untuk berusaha menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan sendiri. Sifat itu membangkitkan otoaktivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.

Dalam bahasa umum, otonomi daerah diartikan sebagai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga termaksud menurut LOGEMANN dalam "Over de theorie van een stellig staatsrecht", adalah "lingkungan kerja yang diciptakan oleh jabatan untuk dirinya".

Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa kepada Daerah diberikan hak mengatur (legeslatif) dan mengurus eksekutif) rumah tangga sendiri itu dengan kekayaan (keuangan) sendiri.

Pemberian otonomi seluas-luasnya seperti terdapat dalam pasal 131 UUDS 1950 mempunyai tugas politik yaitu mengimbangi ide dan gerakan federasi yang sejak Neo Kolonialisme Belanda kembali ke bagian-bagian tertentu Tanah Air kita. Atas dasar ukuran luas atau seluas-luasnya itu, harus diperhitungkan faktor mengimbangi tadi.

Usaha mengadakan keseimbangan harus diletakkan dalam konteks hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Daerah-daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu kedudukan sebagai organ Daerah untuk penyelenggaraan tugas-tugas otonomi termasuk yang diserahkan, dan kedua, sebagai verlengstuk, agency atau perantara Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan urusan yang ditugaskan oleh Pusat kepada Daerahnya.

Sumber pengenal urusan pemerintahan di atas ialah:

a. UU pembentukan Daerah otonom yang menetapkan perincian kewenangan pangkal;
b. Peraturan Pemerintah tentang penyerahan urusan-urusan pemerintahan;
c. Pelbagai peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Hadirin yang saya hormati;

Baik RR maupun IS menetapkan bahwa pembentukan Pemerintah Daerah Otonom diatur dengan UU. Begitu pula UUD — 45 yang menjadi sumber UU No. 22 tahun 1948, dan UUDS 1950 yang menjadi sumber UU No. 1 tahun 1957 menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Daerah Otonom dilakukan dengan UU.

Bagaimana hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari ruang lingkup wewenang daerah termasuk wewenang pusat yang membatasinya.

Menurut UU No. 22 tahun 1948 dan juga UU No. 1/1957, DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya di hadapan Pemerintah Pusat dan DPR atau Dewan Pemerintah Daerah serta DPRD atasannya.
UU No. 18/1965 menambahkan syarat prosedural, yaitu bahwa dalam penyampaian pembelaan kepentingannya itu harus dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan. Bagi Daerah Tingkat II kepada DPRD dan Kepala Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
Ketentuan pembelaan termaksud tidak terdapat dalam Penpres No. 6/1959 jo Penpres No. 5/1960 begitu pula dalam UU No. 5/1974.

Luasnya otonomi jika dilihat dari hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dapat dikaji juga melalui sistem pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Daerahnya.

Perwujudan kehidupan demokrasi dalam Pemerintahan Daerah adalah bahwa aspirasi rakyat di daerah mendapat penyaluran melalui DPRD. Penyaluran aspirasi itu termasuk pula memilih orang yang dianggapnya patut dan tepat menjadi Kepala Daerahnya.

Dalam UU No. 22/1948 dinyatakan bahwa Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh DPRD Propinsi. Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh Presiden atas usul DPRD yang bersangkutan.

Kepala Daerah yang karena jabatannya adalah Ketua dan anggota DPD, menurut UU No. 1/1957 dipilih menurut aturan yang akan ditetapkan dengan UU termasuk pula cara pengangkatan dan pemberhentiannya.

Menurut penjelasannya ketentuan demikian itu karena Kepala Daerah adalah orang yang dekat kepada dan dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, oleh karena itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Karena proses pembentukan UU itu disadari akan memakan waktu lama, maka sebelum UU tentang hal itu ada, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD yang bersangkutan, yang kemudian hasilnya baru sah setelah disahkan oleh Presiden/Menteri Dalam Negeri. Sampai UU No. 1/1957 itu dicabut, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak pernah ada.

Masa jabatan Kepala Daerah adalah sama dengan Jabatan DPRD yang memilihnya.

Dalam rangka "retooling" menurut Penetapan Presiden No. 6/1959 jo Penetapan Presiden No. 5/1960 sebagai tindak lanjut dari berlakunya kembali UUD 1945, Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pengangkatan itu dilakukan terhadap salah seorang dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.

Apabila dari pencalonan itu tidak ada calon yang dianggap memenuhi syarat, maka presiden minta agar DPRD mengadakan pencalonan lagi. Kalau pada pencalonan kedua kalinya juga tidak ada yang dianggap memenuhi syarat, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah di luar pencalonan.

Walaupun calon tadi diajukan oleh DPRD, tetapi tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan DPRD. Sebutan DPRD dalam rangka "Retooling" diubah menjadi DPRD Gotong Royong.

Kepala Daerah dinyatakan sebagai pegawai Negara yang berstatus (berfungsi) selaku alat Pemerintah Pusat dan alat Pemerintah Daerah.

Sisistem pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dalam perjalanan waktu berkaitan erat dengan kedudukan dan kewenangannya. Kekuasaan dan wewenang Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Daerah Gotong-Royong menjadi menonjol. Dia berkuasa untuk mempertangguhkan keputusan DPRD Tingkat I dan keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II, serta berhak membatalkannya kalau dianggapnya peraturan atau keputusan itu bertentangan dengan GBHN dan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

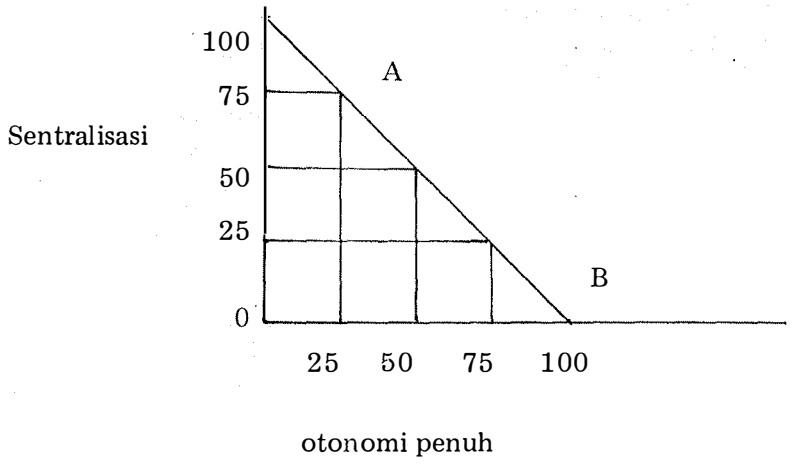
Persoalan pemberian kewenangan Kepala Daerah selaku alat Pemerintah Pusat mempunyai latar belakang yang panjang dan cukup menarik bagi peminat hukum tata negara dan ilmu politik. Tetapi pada kesempatan ini tidak saya uraikan.

Hadirin yang saya hormati;

Kita semua kiranya sependapat bahwa usaha pemantapan sistem dan pemantapan sub-sub sistem hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1, menyebutkan secara tegas

bahwa Indonesia adalah suatu negara Kesatuan. Ketentuan ini membawa konsekwensi bahwa pengaturan Pemerintah diselenggarakan oleh pemerintahan di Pusat. Bagi negara-negara yang tidak begitu luas dan jaringan komunikasinya baik, sehingga memudahkan jangkauan pelayanan Pemerintah, Pemerintah Pusat akan cukup effektif dan effisien. Sebaliknya bagi negara-negara yang wilayahnya luas, hal semacam ini dapat menjadi kurang effektif dan effisien.
Menyadari akan wilayah Indonesia yang luas, dengan struktur geografis, sosial budaya dan tingkat perkembangan yang beraneka ragam, maka pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, dirumuskan ada pembagian wilayah, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif belaka.
Sebagai konsekwensi dari Pasal 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut perlu ditetapkan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hubungan wewenang, tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dapat digambarkan dalam suatu Grafik — (Drs. T.A. SALIM dkk).



Sumbu Vertikal menggambarkan derajat kewenangan, tugas dan tanggung jawab pusat (sentralisasi), sedangkan sumbu horisontal menggambarkan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Daerah (otonomi penuh, yaitu dimana segala sesuatu diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Titik A (sentralisasi 100, otonomi penuh 0) menggambarkan suatu tingkat dimana segala sesuatu diselenggarakan oleh Pusat. Sebaliknya titik B (sentralisasi 0, otonomi penuh 100) menggambarkan suatu tingkat dimana segala sesuatu diselenggarakan oleh Daerah.

Dalam kaitannya dengan pasal 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta melihat kondisi Indonesia, maka tidak dapat diambil kedua ekstrim tersebut, oleh karena itu hubungan antara Pusat dan Daerah bergerak pada garis AB, dan tiap masalah atau fungsi-fungsi pemerintahan terletak diantara kedua titik tersebut. Adakalanya mendekati titik A dan adakalanya pula mendekati titik B, tetapi tidak sampai pada kedua titik tersebut.

Dasar hubungan antara Pusat dan Daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai realisasi dari Pasal 18 dengan mengingat Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adanya tiga azas penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, ialah azas dekonsentrasi, azas desentralisasi dan azas pembantuan.

(1) Azas dekonsentrasi adalah sebagai pelaksanaan dari konsepsi negara kesatuan, dengan mengingat luasnya wilayah sehingga perlu adanya penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah Pusat yang ada di Daerah, yaitu Kepala Wilayah dan Instansi Vertikal. Kepada penjabat-penjabat tersebut dilimpahkan kewenangan tertentu. Dalam hal ini wewenang dan tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan sesuatu fungsi pemerintahan tetap berada pada Pemerintah Pusat.

(2) Azas desentralisasi adalah sebagai pelaksanaan dari konsepsi adanya pemerintahan yang bersifat otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang bertugas dan berkewajiban serta berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan azas ini maka ada penyerahan urusan pemerintahan yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Daerah.
Dengan demikian maka urusan pemerintahan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui aparatnya yaitu Kepala Daerah bersama DPRD dan Dinas-dinas Daerah serta badan atau lembaga lainnya. Dalam hal ini kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya berada pada Pemerintah Daerah.

(3) Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dijelaskan perlunya ada tugas pembantuan, mengingat prinsip daya guna dan hasil guna.
Pokok-pokok pengertian mengenai tugas pembantuan, yaitu tugas Pemerintah Daerah untuk turut serta melaksanakan urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta pembiayaan, sedangkan perencanaan terperinci, pelaksanaannya ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Pengawasannya ditugaskan kepada penjabat Pemerintah Pusat di Daerah.

Pelaksanaan dari azas-azas di atas dapat dilihat pada daftar sebagai berikut:

	Sifat pemberian kewenangan	Perbedaan kewenangan pada Pemerintah		
		Pusat	Wilayah	Daerah
1	2	3	4	5
(1) Desentralisasi	Penyerahan	1. Pengawasan 2. Pengendalian 3. Pertanggung-jawaban umum.	1. Kordinasi 2. Pengawasan	1. Kebijakan 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan 4. Pembiayaan (kecuali gaji pegawai)
(2) Dekonsentrasi	Pelimpahan	1. Kebijakan 2. Perencanaan 3. Pembiayaan 4. Pengawasan.	Kordinasi	1. Menunjang 2. Melengkapi
(3) Pembantuan (medebewind)	Pengikutsertaan	1. Kebijakan 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan 4. Pembiayaan 5. Pengawasan	Kordinasi	— (Membantu) pelaksanaan

Sehubungan dengan adanya tiga azas tersebut di atas maka perlu ada kriteria bagaimana pengelompokkan tugas-tugas tersebut. Tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan

yang ada kaitannya dengan hubungan luar negeri, Hankamnas, hubungan antar Daerah, keuangan, peradilan, kebijaksanaan pemberian pelayanan minimum serta keseragaman/standard, bagaimanapun harus tetap menjadi tugas dan fungsi pemerintah pusat, dan dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Pusat di Daerah dalam rangka azas dekonsentrasi, terdiri atas urusan-urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan khusus yang bersifat teknis.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 (yang kemudian diperbaharui), Pemerintah Pusat membentuk Departemen-departemen dan pada tingkat Daerah membentuk Kanwil-kanwil.

Tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang ada erat kaitannya dengan spesialisasi daerah berhubungan dengan kondisi geografis, sosial budaya, agama dan sebagainya, seyogyanya dilaksanakan oleh Daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.

Tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan umum dalam rangka pelaksanaan peningkatan kesejahteraan umum, sebaiknya menjadi urusan pusat tetapi berdasarkan beberapa pertimbangan effisiensi, keterbatasan aparatur pemerintah pusat, seyogyanya dilaksanakan oleh Daerah sebagai pelaksanaan azas pembantuan.
Dalam hal ini, pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi memberikan petunjuk, biaya, menetapkan kriteria serta standard yang perlu dicapai, sedangkan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan dan disesuaikan dengan kondisi Daerah masing-masing. Adakalanya dilaksanakan secara gotong-royong antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka desentralisasi, Pemerintah Daerah membentuk Dinas-dinas Daerah, Pe-

merintahan Daerah dan Badan atau Lembaga lain yang bertugas melaksanakan urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah.
Dengan adanya Pemerintah Pusat beserta aparaturnya yang ada di Daerah dan Pemerintah Daerah, maka semua fungsi pemerintahan diselenggarakan serentak baik oleh aparat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah maupun oleh Pemerintah Daerah di dalam daerahnya masing-masing. Dengan demikian timbul masalah adanya pembagian tugas dalam menunaikan fungsi tersebut dengan konsekwensi pembagian sumber-sumber keuangan serta hubungan kerja antara aparatur, agar pelayanan pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna serta terhindar adanya duplikasi baik dalam beban kerja maupun pembiayaan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut terdapat beberapa hubungan yang dapat dibedakan:

a. Hubungan Presiden/Kepala Negara dengan Gubernur/Kepala Daerah;
b. Hubungan Menteri Teknis dengan Gubernur/Kepala Daerah;
c. Hubungan Menteri Teknis dengan Aparat Vertikal/Kanwil;
d. Hubungan antara Gubernur/Kepala Daerah dengan Dinas-dinas Daerah;
f. Hubungan antara Aparat Vertikal/Kanwil dengan Dinas-dinas Daerah.

Hubungan tersebut ada yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan, ada pula yang belum diatur namun sudah berjalan dengan sendirinya meskipun belum mantap.

Urusan Pemerintah Pusat

Urusan Pemerintahan umum Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Kepala Wilayah tersebut meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
(1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayahnya;

(2) Pembinaan ideologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
(3) Penyelenggaraan kordinasi terhadap instansi-instansi vertikal Pusat di Daerah;
(4) Bimbingan dan pengawasan terhadap daerah;
(5) Pembinaan tertib pemerintahan;
(6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk dalam urusan rumah tangga daerah.

Pembiayaan atas penyelenggaraan urusan-urusan tersebut di atas sesuai dengan azas dekonsentrasi dibebankan pada APBN melalui anggaran belanja Departemen Dalam Negeri, sedang pembiayaan atas penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan khusus Pusat di Daerah dibebankan pada APBN pula melalui anggaran belanja Departemen atau Lembaga non Departemen masing-masing.

Urusan Pemerintah Daerah

Urusan yang menjadi tugas Daerah dalam rangka kewenangan otonominya sesuai dengan azas desentralisasi, pada dasarnya terdiri dari:

(1) Urusan-urusan yang telah diserahkan oleh Pusat kepada Daerah berdasarkan ketentuan tentang penyerahan urusan sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Urusan.

(2) Urusan-urusan yang merupakan kewenangan aslinya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan daerahnya.

Pembiayaan atas penyelenggaraan urusan-urusan ini dibebankan pada APBD.

Sejak tahun 1950-an, yaitu ketika Indonesia menganut Undang-Undang Dasar Sementara, telah diterbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian

Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka timbul pertanyaan: Apakah peraturan-peraturan Pemerintah mengenai Penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah, masih valid?

Secara yuridis, masih berlaku karena dalam Peraturan Peralihan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan ada sejumlah 17 urusan yang tetap berlaku.

Persoalan lain ialah apa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam pelaksanaannya sudah mantap, jawabannya banyak yang sudah dan masih banyak yang belum.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas dapat mendorong diadakannya penelitian-penelitian yang menyangkut hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disesuaikan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam pemantapan hubungan kerja antara aparatur Pemerintah Pusat di daerah dengan aparatur Pemerintah Daerah perlu dikeluarkan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Hadirin yang terhormat;

Perkenankanlah saya menyimpulkan keadaan otonomi daerah menurut perkembangan terakhir di Negara kita.

1.a. Dalam rangka berusaha melaksanakan UUD 1945 yang semangat kekeluargaan pemberian makna kepada kekuasaan kiranya perlu diartikan sebagai tugas kewajiban yang dilengkapi dengan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan.
Istilah pembagian kekuasaan dalam negara, juga pada hakekatnya adalah merupakan pembagian tugas kewajib-

an, kewenangan dan tanggung jawab. Hubungan kekuasaan (gezagsverhouding) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga merupakan hubungan dan pembagian tugas dari Negara kepada penyelenggara Negara pada Tingkat Pusat secara Nasional dan Daerah secara Regional dan Lokal.

Pembagian tugas kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab secara Vertikal menurut UUD 1945 ditetapkan berdasarkan azas:

(1) Pelimpahan tugas kewajiban dan kewenangan (Dekonsentrasi).
(2) Penyerahan tugas kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab tertentu (Desentralisasi).
(3) Pengikutsertaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas dekonsentrasi atas tanggung jawab Pemerintah Pusat.

b. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dengan cara pembagian tugas kewajiban dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, bertitiktolak dari suatu dasar pemikiran bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintah secara keseluruhan adalah Pemerintah Pusat.

Pengejawantahan dasar pemikiran termaksud terdapat dalam UU No. 5/1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang mengatur pokok-pokok Pemerintah Wilayah sebagai agency dari Pemerintah Pusat di dalam suatu wilayah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai otonomi.

Perlu dicatat di sini bahwa dalam pembicaraan ini tidak menyingggung otonomi Desa yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1979 sebagai rangkaian dari UU No. 5 tahun 1974.

2. Hakekat otonomi daerah yang oleh pembentuk UU ditegaskan dalam penjelasan UU No. 5 tahun 1974, merupakan perubahan yang mendasar daripada pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas yaitu dalam kurun waktu antara 23 Juli 1903 sampai 23 Juli 1974.
Jika dalam perundang-undangan sebelumnya dan dalam pengertian umum menurut literatur; "otonomi itu adalah hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri", maka menurut penjelasan otentik UU No. 5 tahun 1974 bahwa "otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sejalan dengan hakekat otonomi yang demikian GBHN sejak tahun 1973 menetapkan prinsip yang digunakan yaitu bukan pemberian otonomi yang seluasnya melainkan "otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab".

   Atas prinsip itulah pelaksanaan otonomi daerah:

   (1) Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
   (2) Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan.
   (3) Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.

   Bila sudah berjalan dan berkembang secara wajar, urusan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat ditambah. Sebaliknya, menurut perkembangan keadaan, sesuatu urusan yang telah diserahkan itu, karena meliputi kepentingan yang lebih luas atau nasional sifatnya, dapat ditarik kembali. Ini merupakan perwujudan asas riil dan dinamisnya otonomi.

3. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan

DPRD. Dalam diri Kepala Daerah, terdapat dua fungsi yaitu: fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah, dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah. Sebagai Kepala wilayah ia harus mempunyai kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercayai sepenuhnya oleh pemerintah. Sebagai Kepala Daerah Otonom ia harus mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya. Jadi, faktor kemampuan (capability) dan faktor dukungan rakyat (aceptability) harus terpadu dalam figur Kepala Daerah, karena dalam konfigurasi kontinuitas pembangunan ia memegang peranan yang menentukan.

Sejalan dengan konstruksi pemikiran yang demikian itu maka menurut UU No. 5 tahun 1974 Kepala Daerah menurut hierarkhi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara.

Oleh karena Kepala Daerah itu menurut hierarkhi bertanggung jawab kepada Presiden, maka ia diangkat oleh Presiden setelah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan UU dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memenuhi unsur yang kedua, yaitu selaku Penjabat yang harus mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya, maka tata cara seleksi calon yang dianggap patut untuk diangkat oleh Presiden dilakukan oleh DPRD.

Maka Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan DPRD/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Cara demiki-

an untuk mencegah terjadinya calon yang dikembalikan atau ditolak. Hasil pemilihan "putera terbaik" tersebut diajukan oleh DPRD yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sedikit-dikitnya 2 orang untuk diangkat salah seorang diantaranya.

Presiden dalam mengangkat Kepala Daerah dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD, tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, karena hal ini adalah merupakan hak prerogatif Presiden. Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini bertindak atas nama Presiden, untuk mengangkat Kepala Daerah Tingkat II juga tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon.

4.a. Ketentuan demikian membuktikan bahwa otonomi yang ada pada daerah dan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat dalam DPRD bukanlah hak penuh yang bersifat bebas (Onafhankelijk) karena pemilihan itu bersifat usul, menyampaikan keinginan. Dalam kenyataannya lebih bersifat prosedural memenuhi dasar hukum yang menjadi "aturan main" yang telah ditentukan sedemikian rupa sehingga pemilihan bakal calon sampai menjadi calon yang akan diusulkan untuk diangkat sudah diarahkan oleh "user" setelah meminta pendapat dari Fraksi-fraksi dalam DPRD dan fihak-fihak yang dianggap perlu oleh "user".

Ini berarti surutnya isi otonomi dalam pengertian lama, yaitu "hak mengurus dan mengatur, menyalurkan aspirasi Rakyat se Daerah", karena harus tunduk pada kehendak rakyat se Negara yang sudah menetapkan Undang-undang mengenai hal itu yang berlaku secara Nasional.

4.b. Ciri surutnya otonomi yang berikutnya adalah, bahwa Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, dan hanya wajib memberikan keterangan pertanggung-jawaban kepada DPRD.

Hal ini sejalan dengan konstruksi pemikiran tentang penyaluran tanggung jawab seperti dikemukakan di atas yaitu, hanya bertanggung jawab kepada Presiden menurut hierarkhi.

4.c. Ciri yang ketiga surutnya otonomi itu ialah, bahwa jika dalam pemberian tugas kewajiban dan wewenang itu disertai tanggung jawab menggunakan wewenang untuk mengusahakan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menetapkan dan memungut pajak dan retribusi, nyatanya sebagian terbesar biaya itu diperoleh dari subsidi Pemerintah Pusat bukan dari Pendapatan asli Daerah. Gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Daerah seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Pusat.

4.d. Keempat, Pemerintah Daerah sendiri tidak dapat membentuk organisasi pelaksana dan tidak dapat mengangkat pegawai golongan paling bawah sekalipun, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri dan BAKN).

4.e. Ciri yang kelima pengadaan/pembelian barang-barang tertentu (kendaraan dan alat-alat kantor tertentu) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri Sekretariat Negara, meskipun dananya berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilgunanya.

Hadirin yang berbahagia,

Kesimpulan yang saya simpulkan tadi ialah surutnya otonomi pemerintah dengan dewasa ini, atau katakanlah makin sedikitnya kekuasaan pemerintah daerah.

Ungkapan klasik dari Montesquieu berbunyi "..... kekuasaan itu harus merupakan kendali bagi kekuasaan". Memang arti kekuasaan itu sendiri yang dalam bahasa Belanda disebut "macht" dapat dipandang dari pelbagai segi. Dr. Suys sebagai akhli sejarah memandang kekuasaan sebagai

"het centraal-historisch-sheppende verschijnsel" artinya suatu gejala yang menciptakan pusat sejarah. Akhli filsafat seperti Dr. Beerling memperhatikan sifat-sifat dari kekuasaan yaitu fundamental artinya terletak dalam sifat manusia.
Selain dari fundamental, kekuasaan itu bersifat tetap, artinya sejak dahulu dan seterusnya kekuasaan itu selalu ada; dan sifatnya yang ketiga adalah polyform berbentuk aneka ragam.

Yang penting pula untuk para penyelenggara pemerintahan adalah mengusahakan agar kekuasaan yang dalam bahasa asing disebut "macht", yang didalamnya mengandung arti kekerasan (geweld) supaya menjadi kewibawaan atau gezag yang berarti erkende macht, diakui dan diterima baik oleh yang diperintah, oleh masyarakat. Saya berpendapat bahwa itu hanya mungkin jika kekuasaan itu digunakan secara tepat sesuai dengan tujuannya, dilakukan oleh insan-insan pelaksana yang bersih dan secara tertib dalam strata sosial manapun.

UUD 1945 mengamanatkan dalam penjelasannya "..... mewajibkan Pemerintah dan lain-lain Penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur". Inilah sumber normatif ethika pemerintahan.

Jadi lebih baik kekuasaan yang sedikit tetapi digunakan secara efektif, wajar dan bijaksana dari pada kekuasaan yang besar yang disalahgunakan.

Demikianlah para hadirin. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kesabaran anda sekalian mendengarkan uraian saya.

Wassalaam mu'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh.

Bandung, 15 September 1983.

Daftar Bacaan

1. Prof. H. Amrah Muslimin, SH. Beberapa asas-asas dan pengertian pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi; Alumni/1980/Bandung.
2. Prof. Dr. J.H.A. Logemann, Het Staatsrecht van Indonesie.
3. _____, Over de theorie van een stelling Staatsrecht, Seksama, 1954, Jakarta.
4. _____, College aantekeningen over het Staatsrecht van Nederlands-Indie, W. van Hoeve, 's-Gravenhage.
5. _____, De functie van de bestuur sdienst.
6. Prof. Drs. G.J. Wolhoff, Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia.
7. S.A. de Smith, Constitutional and administrative law, Penguin Books Ltd, 1973, England.
8. G.H.M. Riekerk, Satu dua aspek Desentralisasi dilihat dari sudut ilmu politik, Timun Mas, 1953, Jakarta.
9. Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah, Tarsito, 1976, Bandung.
10. Drs. Marzuki Usman, M.A. dan Drs. Satoto Darmosakoro, "Keuangan Daerah di Kerajaan Inggris", makalah Seminar Keuangan, 1980.
11. Brian Binder, Study No. 7 of the Central Local Financial Relation Review for the Government of Indonesie.

12. Drs. T.A. Salim dkk, "Pembagian tugas antara Pusat dan Daerah Bidang Kesehatan, Jalan/Jembatan dan urban Services", kertas kerja Seminar Keuangan 1980.

13. W. Bonney Rust, Ph. D, The Pattern of Government, Pilman Paperbacks, 1969. Great Britain.

14. Kongres Desentralisasi, Himpunan risalah.

15. D.M.G. Koch, Om de vrijheid, — Abdoel Moeis, Yayasan Pembangunan, 1951, Jakarta.

16. Pelipe V. Omar dan Aurora T. Payad, makalah tentang Local Government System dan Financing Local Development, 1977.

17. Himpunan Kuliah IULA, 1969.

18. J. Wajong, Kedudukan dan Tugas Pamongpraja, Ichtiar, 1969, Jakarta.

***